

1522600-19.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... tendo em depósito, para o tráfico de drogas, três grandes porções de "maconha" contendo "tetrahydrocannabinol", pesando 179,8 gramas, como registrado no auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº DE3936-1/2022 (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18) e Laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522600-19.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522600-19.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181361/2022 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 25952741 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2181361 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUIZ LOPEZ JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOSÉ LUIZ LOPEZ JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), na manhã de 5 de julho de 2022, por volta das 11h00, na Rua Mandacaru, nº 30, Jardim Ângela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, foi surpreendido tendo em depósito, para o tráfico de drogas, três grandes porções de "maconha" contendo "tetrahydrocannabinol", pesando 179,8 gramas, como registrado no auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº DE3936-1/2022 (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18) e Laudo de Constatação (fls. 10/12).

Narra a denúncia que, segundo restou apurado, JOSÉ LUIZ comercializava a droga acima descrita, a qual mantinha em depósito no interior de sua residência. Na ocasião, policiais civis e militares dirigiram-se até o endereço dos fatos, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido nos autos nº 1501525-31.2022.8.26.0176, da comarca de Embu das Artes, em desfavor de Keoma Souza Lopes, sobrinho do denunciado e residente nas proximidades.

Segundo a exordial acusatória, durante as diligências policiais, Keoma evadiu-se e refugiou-se na residência do denunciado, onde foi capturado, após cerco policial. Após a detenção, ao ser indagado, Keoma disse que o imóvel pertencia a seu tio, JOSÉ LUIZ. O local exalava forte odor de substância entorpecente, razão pela qual os policiais realizaram buscas, vindo a localizar três porções grandes de "maconha", acondicionadas em uma panela elétrica na cozinha. No mesmo cômodo, havia uma balança de precisão.

É da denúncia que, diante da situação de flagrância, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, sendo a droga e a balança apreendidas, conforme Auto de Prisão em Flagrante à fl. 6 e Auto de Exibição e Apreensão às fls. 17/18.

Interrogado na Delegacia de Polícia, JOSÉ LUIZ confessou que a droga lhe pertencia, todavia, indicou que se destinava a seu consumo pessoal (fl. 27).

Relata ainda a inicial que as drogas foram submetidas ao exame pericial, sendo o resultado positivo para "tetrahydrocannabinol", conforme Laudo de Constatação às fls. 10/12.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 6 de julho de 2022 (fls. 57/58), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 59/62).

Em 1º de agosto de 2022, foi determinada a notificação e citação do denunciado e foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 14 de setembro de 2022 (fls. 77/78).

O Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo foi juntado às fls. 110/112.

O réu foi citado (fls. 125/127).

A Defesa apresentou defesa prévia às fls. 133/135.

A denúncia foi então recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Sustentou, em síntese, que a autoria não restou demonstrada. O acusado mantinha a droga para uso pessoal. Os elementos que embasaram a denúncia não constituem a traficância, assim como o colhido na instrução não constituem a traficância. Deve ser aplicado o artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 6), pelo Laudo de Constatação (fls. 10/12), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 72/73) e pelo Laudo de Exame Químico-toxicológico (fls. 110/112), bem como pela

prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-toxicológico nº 215.775/2022 revelou resultado positivo para a substância tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha (fls. 110/112).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial civil Felipe Wilson da Costa, relatou, em síntese, que estavam em uma investigação e diligenciaram ao local, bateram na residência e o pai de Keoma atendeu. Keoma fugiu pelos fundos. Tinham mandado de prisão temporária para Keoma. Depois Keoma foi localizado na residência do tio, ora réu. Reconhece o réu presente em audiência. Ao ingressarem na residência sentiram odor de maconha e encontraram no interior de uma panela maconha. Também localizaram uma balança de precisão. A maconha era prensada, tijolinho. O réu falou que fazia uso recreativo da substância entorpecente. Não investigaram se o réu comercializava entorpecente. Não chegaram a verificar se no local funcionava ponto de venda de droga. A maconha deve ser fracionada para ser comercializada. Não foi encontrada anotação que indicasse contabilidade de tráfico. Salvo engano o réu disse que a balança era para pesar comida. Isso causou estranheza. Comumente essas balanças são para pesagem de entorpecente. O réu desde o início falou que a maconha era para o uso pessoal dele.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Milene Bagalho Estevam Rios, que narrou, em síntese, que existia um mandado de prisão contra Keoma, sobrinho do investigado. Keoma foi visto, dirigiram-se para lá e ele empreendeu fuga. O corredor ao lado da casa de Keoma é do investigado. No momento da prisão de Keoma sentiram forte cheiro de maconha e encontraram o entorpecente dentro de uma panela elétrica de arroz. Não viu o momento em que a balança foi encontrada por outro policial, não sabe dizer o local que estava. A maconha era prensada, salvo engano era um tablete grande. O réu disse extraoficialmente que a droga era dele e ele vendia. Tinha na casa alguns rolos de papel filme e acredita que não foram apreendidos. A polícia militar visualizou na região onde Keoma morava e chegando na viela. Não sabe se algum outro policial escutou o momento em que o réu disse extraoficialmente que era dele e vendia.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu que a maconha apreendida era de sua propriedade, alegando, no entanto, que se destinava ao seu próprio consumo. Em suma, o réu aduziu que está com 33 anos de idade. Mora com a esposa. Estudou até o terceiro ano do ensino médio incompleto. Estava afastado do trabalho por atestado médico, sofreu um acidente e ficou com uma fissura no crânio e apareceu uma mancha no pulmão. Trabalhava com limpeza, com registro em carteira. O acidente foi em junho desse ano, se não se engana. Realmente a maconha era do interrogando, porém o cheiro forte era porque tinha acabado de fumar. Mostrou onde estava. Falou que a balança estava usando para pesar as comidas, tinha que ter tudo regrado por causa da mancha no pulmão. A maconha fumava devido a sentir muitas dores na cabeça. As três porções eram para seu uso pessoal. Pagou R\$ 200,00 pela maconha. Usaria em mais ou menos um mês, um mês e meio. Não conhecia a policial civil Milene. A policial deve ter se enganado ou um equívoco, porque não falou para ela que vendia. No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu no sentido de que a droga se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, além da droga apreendida em quantidade razoável (179,8 gramas de massa líquida, conforme laudo as fls. 10/12), foi apreendida uma balança de precisão, tendo ainda a policial civil Milene Bagalho Estevam Rios relatado em seu depoimento colhido em juízo que o réu teria dito que a droga era dele e ele vendia.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza da droga apreendida (maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (179,8 gramas no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela apreensão de uma balança de precisão e d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu tinha em depósito as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que o réu ostenta Maus Antecedentes, uma vez que já decorrido o período depurador previsto no artigo 64 do Código Penal. Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 113/119) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 120/122) que o réu ostenta a) condenação anterior pela prática do crime de roubo (Processo nº 0090661-94.2008.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 28/09/2009 e data fim da execução prevista para 23/11/2012) e b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0000453-66.2011.8.26.0177, da Vara Única do Foro de Embu-Guaçu, com trânsito em julgado para a defesa em 22/04/2013), tendo sido beneficiado com indulto com fundamento no artigo 1º, inciso XVI, do Decreto nº 8.615/2015. Assim, considerando os Maus Antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Assim, fica mantida a pena fixada na primeira fase. Em terceira fase de aplicação da pena, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu deve ser considerado primário, conforme exposto na fundamentação da pena, nada indicando, ainda, que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas. Não se olvida a presença de Maus Antecedentes. Todavia, verifica-se haver decorrido período superior a seis anos desde o término de suas penas anteriores, havendo, in casu, expressa concordância do órgão acusador. Assim, presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a redução de metade da pena, culminando com a pena final de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, Promotor de Justiça Criminal de São Paulo, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: “Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais” (grifos nossos).

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade técnica e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime intermediário. Isso porque, apesar de considerado tecnicamente primário, o réu ostenta maus antecedentes, não sendo, assim, favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. No mais, realizou tráfico sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 155.391/ES (2009/0234881-9), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/09/2010, que tem a seguinte ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)" (grifos nossos).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença de maus antecedentes, já ostentando o Réu duas condenações anteriores por crime de roubo, sendo que em face das condenações anteriores, a medida não se mostra socialmente recomendável, nem indicam que essa substituição seja suficiente, nos termos do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JOSÉ LUIZ LOPEZ JÚNIOR, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 291 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, não se olvida o risco que delitos dessa espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e a criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado ostenta maus antecedentes, já tendo sido condenado de forma definitiva por duas vezes, por crime de roubo. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, oficiando-se com a solicitação para que seja providenciada a sua transferência a estabelecimento compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes

autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA